

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1313

5 de junio de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para enmendar los Artículos 1, 4, 7, 8, 9 y 10, y añadir un nuevo Artículo 4-B y un nuevo Artículo 9-A a la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, a los fines de fortalecer la equidad comercial, la documentación de criterios económicos y la fiscalización de condiciones comerciales diferenciadas en la industria de combustibles; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La industria de combustibles en Puerto Rico incide directamente sobre la movilidad ciudadana, la distribución de bienes, el funcionamiento de los comercios, la prestación de servicios esenciales y la estabilidad económica de las comunidades. Las estaciones de gasolina forman parte de una cadena de suministro indispensable, particularmente en municipios y sectores donde existen pocas alternativas de acceso a combustible. Por ello, las condiciones bajo las cuales los detallistas adquieren, reciben y venden gasolina o combustibles especiales tienen un efecto que trasciende la relación contractual privada entre proveedores y operadores, pues pueden impactar la competencia, la continuidad de negocios locales y el precio final que enfrenta el consumidor.

Desde la aprobación de la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, Puerto Rico reconoció la necesidad de proteger el mercado de venta al detal de gasolina frente a prácticas que pudieran distorsionar la competencia o debilitar la independencia operacional de los detallistas. Dicha política pública continúa siendo necesaria, pero el

mercado actual presenta dinámicas comerciales más complejas que las existentes al momento de aprobarse el marco original. Hoy, una ventaja económica no siempre se manifiesta únicamente mediante una reducción directa en el precio del combustible. Puede surgir también por medio de términos de crédito más favorables, bonificaciones, incentivos, aportaciones promocionales, programas de marca, ajustes retroactivos, condiciones preferenciales de entrega, absorción de costos de transportación, rentas reducidas, descuentos por volumen o cualquier otro mecanismo que incida sobre el costo real de operación de una estación.

La existencia de diferencias comerciales no es, por sí sola, contraria al interés público. En una industria de distribución pueden existir criterios legítimos para establecer distinciones entre detallistas, tales como volumen de compra, frecuencia de entrega, distancia, costos logísticos, riesgo crediticio, términos de pago, historial de cumplimiento, capacidad de almacenamiento u otras condiciones operacionales verificables. Sin embargo, esas diferencias deben responder a parámetros objetivos, estar debidamente documentadas y aplicarse de manera uniforme a detallistas que se encuentren en circunstancias comparables.

Cuando los beneficios, descuentos o condiciones preferenciales se conceden de forma arbitraria, secreta o no verificable, se afecta la transparencia del mercado y se coloca en desventaja al detallista que no cuenta con igual poder de negociación. Esta realidad cobra particular importancia para los pequeños y medianos detallistas, así como para estaciones ubicadas en municipios donde existe una sola gasolinera o un número limitado de operadores. En esos escenarios, una diferencia comercial no justificada puede tener un efecto acumulativo sobre la viabilidad del negocio, la disponibilidad del servicio y la competencia regional.

La concentración de ventajas económicas en operadores con múltiples estaciones, si no responde a criterios objetivos y comprobables, puede generar un mercado menos competitivo, reducir alternativas para el consumidor y aumentar la vulnerabilidad de comunidades que dependen de estaciones independientes para su abastecimiento ordinario.

Esta medida no persigue imponer un control permanente de precios ni prohibir descuentos o acuerdos comerciales legítimos. Tampoco pretende sustituir la libertad contractual razonable que debe existir en una industria dinámica. Su propósito es establecer un marco moderno de equidad comercial que exija documentación, objetividad y verificabilidad en las condiciones económicas que reciben los detallistas de combustible. De esta forma, se preservan las diferencias comerciales justificadas, pero se limita el uso de ventajas ocultas, arbitrarias o discriminatorias que puedan afectar la competencia justa.

Asimismo, la medida fortalece la capacidad fiscalizadora del Estado al permitir que las agencias con jurisdicción puedan requerir información pertinente cuando existan querellas, investigaciones, patrones de mercado o indicios razonables de trato comercial diferenciado no justificado. Ese acceso a información debe manejarse con las salvaguardas necesarias para proteger secretos de negocio e información comercial sensitiva, pero sin convertir la confidencialidad en un obstáculo para la fiscalización efectiva de prácticas contrarias a la política pública.

El interés público exige que el mercado de combustibles opere bajo reglas claras, consistentes y fiscalizables. La equidad comercial no significa que todos los detallistas reciban necesariamente las mismas condiciones en todo momento, sino que cualquier diferencia que tenga impacto económico real responda a criterios legítimos, documentados y disponibles para revisión cuando sea necesario. Con ello, se protege al pequeño comerciante, se fortalece la competencia, se promueve transparencia en la cadena de distribución y se adelanta una política pública más justa para los detallistas y consumidores de Puerto Rico.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario actualizar el marco legal aplicable a la relación entre productores, refinadores, distribuidores-mayoristas y detallistas de combustible, a fin de asegurar que las condiciones comerciales diferenciadas respondan a criterios objetivos y verificables, que los beneficios económicos indirectos puedan ser fiscalizados adecuadamente y que la competencia en la venta al

detal de gasolina y combustibles especiales se desarrolle de manera justa, transparente y compatible con el interés público.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. — Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, para añadir nuevos incisos (l), (m), (n) y (o), a fin de que lea como sigue:

“Artículo 1. — Definiciones.

A los fines de esta ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a continuación se expresa:

...

(l) Condición comercial diferenciada: Toda diferencia, variación, concesión, incentivo, cargo, descuento, bonificación, crédito, término de pago, término de entrega, cargo de transportación, programa promocional, programa de marca, suplido, renta, aportación, ajuste, rebaja directa o indirecta, o cualquier otra condición económica o contractual ofrecida, concedida, requerida o aplicada por un productor, refinador de petróleo o distribuidor-mayorista a un detallista, que tenga el efecto de alterar el costo real, margen operacional, capacidad competitiva o beneficio económico del detallista en la compra, recibo, distribución o venta al detal de gasolina o combustibles especiales.

(m) Criterio objetivo: Parámetro comercial, operacional, financiero, logístico o contractual que pueda ser documentado, verificado y aplicado de manera uniforme a detallistas dentro de la misma categoría o en circunstancias comparables, incluyendo, sin limitarse a, volumen de compra, frecuencia de entrega, distancia de distribución, costos reales de transportación, riesgo crediticio,

1 *términos de pago, historial de cumplimiento, capacidad de almacenamiento u otras condiciones*
2 *operacionales debidamente justificadas.*

3 *(n) Política comercial documentada: Conjunto escrito de criterios, procedimientos, escalas,*
4 *fórmulas, condiciones, términos o parámetros utilizados por un productor, refinador de petróleo o*
5 *distribuidor-mayorista para conceder, denegar, modificar o aplicar precios, descuentos,*
6 *deducciones, rebajas, créditos, bonificaciones, rentas, cargos, incentivos, suplido, transportación,*
7 *programas promocionales o cualquier otra condición comercial diferenciada a detallistas.*

8 *(o) Beneficio económico indirecto: Toda ventaja, concesión, crédito, bonificación,*
9 *aportación, incentivo, ajuste, descuento posterior, programa de devolución, condición de pago,*
10 *absorción de costo, aportación para imagen comercial, renta reducida, servicio sin costo,*
11 *transportación subsidiada o cualquier otro mecanismo que, aunque no se refleje expresamente como*
12 *reducción del precio por unidad de combustible, tenga el efecto de reducir el costo real del detallista*
13 *o mejorar su posición competitiva frente a otros detallistas."*

14 Sección 2. — Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978,
15 según enmendada, para que lea como sigue:

16 "Artículo 4. — Obligación del Productor, etc. — Precios Uniformes.

17 Todo productor o refinador de petróleo o distribuidor-mayorista de productos de
18 petróleo que supla gasolina y/o combustibles especiales a estaciones de servicio para la
19 venta al detal de dichos productos estará obligado a proveer uniformemente a todos los
20 detallistas de venta de gasolina y/o combustibles especiales a quienes supla, todo
21 descuento, deducción, disminución o rebaja en precios que conceda de forma directa o
22 indirecta.

1 Para efectos de este Artículo, se declara a Puerto Rico como un único mercado o
2 zona de mercado.

3 *La obligación de uniformidad dispuesta en este Artículo incluirá cualquier beneficio*
4 *económico indirecto o condición comercial diferenciada que tenga el efecto de reducir el costo real*
5 *de adquisición, operación o distribución del detallista, o de mejorar sustancialmente su posición*
6 *competitiva frente a otros detallistas dentro de la misma categoría o en circunstancias comparables.*
7 *Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como una prohibición a diferencias*
8 *comerciales basadas en criterios objetivos, siempre que dichas diferencias estén sustentadas en una*
9 *política comercial documentada, sean verificables, respondan a razones comerciales legítimas y*
10 *estén disponibles de forma uniforme para detallistas que cumplan con condiciones equivalentes.*

11 *Todo productor, refinador de petróleo o distribuidor-mayorista deberá conservar, por un*
12 *término no menor de cinco años, la documentación que sustente cualquier descuento, rebaja,*
13 *deducción, crédito, bonificación, beneficio económico indirecto o condición comercial diferenciada*
14 *concedida a un detallista.*

15 *La documentación requerida deberá incluir, como mínimo, los criterios utilizados, la*
16 *categoría del detallista, la base comercial o logística de la diferencia, el periodo de vigencia, los*
17 *contratos o comunicaciones aplicables, y cualquier fórmula, escala, tabla, programa o parámetro*
18 *utilizado para calcular la condición concedida.*

19 *El Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina de Asuntos Monopolísticos del*
20 *Departamento de Justicia podrán requerir dicha documentación cuando exista querella,*
21 *investigación, patrón de precios, información de mercado, auditoría, referido o indicio razonable*
22 *de trato comercial arbitrario, discriminatorio o contrario a la competencia justa.*

1 *La información comercial, contractual, financiera o estratégica provista al Departamento*
2 *de Asuntos del Consumidor o a la Oficina de Asuntos Monopolísticos será tratada como*
3 *confidencial en la medida permitida por ley, cuando constituya secreto de negocio, información*
4 *propietaria o información comercial sensitiva. Dicha confidencialidad no impedirá que las agencias*
5 *utilicen la información para fines investigativos, adjudicativos, reglamentarios, estadísticos,*
6 *agregados o de fiscalización conforme a sus facultades legales."*

7 Sección 3. — Se añade un nuevo Artículo 4-B a la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de
8 1978, según enmendada, para que lea como sigue:

9 *"Artículo 4-B. — Política comercial documentada y trato comercial objetivo.*

10 *Todo productor, refinador de petróleo o distribuidor-mayorista que supla gasolina y/o*
11 *combustibles especiales a detallistas en Puerto Rico deberá adoptar, mantener y aplicar una política*
12 *comercial documentada que establezca los criterios utilizados para conceder o modificar precios,*
13 *descuentos, deducciones, rebajas, bonificaciones, beneficios económicos indirectos, créditos,*
14 *términos de pago, términos de entrega, cargos de transportación, rentas de equipos, programas*
15 *promocionales, programas de marca, suplido y cualquier otra condición comercial diferenciada.*

16 *La política comercial documentada deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:*

17 *(a) Estar por escrito y mantenerse disponible para revisión por el Departamento de Asuntos*
18 *del Consumidor y la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, cuando sea*
19 *requerida conforme a esta ley.*

20 *(b) Identificar los criterios objetivos que justifican cualquier diferencia comercial entre*
21 *detallistas.*

(c) Aplicarse de forma uniforme a detallistas que se encuentren dentro de la misma categoría o en circunstancias comparables.

(d) Prohibir diferencias arbitrarias, secretas, irrazonables o diseñadas para desplazar, perjudicar o limitar indebidamente la capacidad competitiva de un detallista.

(e) Distinguir entre diferencias comerciales legítimas y condiciones preferenciales no justificadas.

(f) Conservar evidencia documental suficiente para demostrar la base comercial, operacional, financiera o logística de cada condición diferenciada.

(g) Establecer mecanismos internos de revisión para atender reclamaciones de detallistas sobre trato desigual.

(h) Ser revisada al menos una vez cada dos años o cuando ocurra un cambio material en los criterios comerciales utilizados.

La existencia de diferencias por volumen, frecuencia de entrega, distancia, riesgo crediticio, términos de pago, costos logísticos, obligaciones contractuales o capacidad de almacenamiento no constituirá, por sí sola, una violación a esta ley, siempre que tales diferencias respondan a criterios objetivos, estén documentadas, sean verificables y no tengan el propósito o efecto de discriminar arbitrariamente contra detallistas dentro de la misma categoría o en circunstancias comparables.

En toda investigación, querella o procedimiento relacionado con trato comercial diferenciado, corresponderá al productor, refinador de petróleo o distribuidor-mayorista demostrar que la diferencia impugnada responde a criterios objetivos y a una política comercial documentada.

El Departamento de Asuntos del Consumidor podrá adoptar reglamentación, guías interpretativas, órdenes administrativas o formularios uniformes para implementar las

1 *disposiciones de este Artículo, en coordinación con la Oficina de Asuntos Monopolísticos del*
2 *Departamento de Justicia cuando el asunto pueda implicar prácticas contrarias a la competencia*
3 *justa."*

4 Sección 4. — Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978,
5 según enmendada, para que lea como sigue:

6 "Artículo 7. —

7 Ninguna persona natural o jurídica que opere una estación de servicio de venta al
8 detal podrá, a sabiendas, solicitar o inducir la concesión o, a sabiendas, recibir cualquier
9 descuento, deducción, disminución o rebaja en precios y/o en la renta de equipos y
10 rótulos, *beneficio económico indirecto o condición comercial diferenciada*, en violación a los
11 Artículos 4**, 4-B** y 5 de esta ley.

12 *Tampoco podrá un detallista participar en esquemas, acuerdos, comunicaciones, contratos,*
13 *arreglos o mecanismos dirigidos a ocultar, simular, canalizar o encubrir beneficios económicos*
14 *indirectos o condiciones comerciales diferenciadas que resulten contrarias a esta ley.*

15 *La responsabilidad dispuesta en este Artículo requerirá conocimiento real o circunstancias*
16 *que demuestren que el detallista conocía o razonablemente debía conocer que el beneficio recibido*
17 *era contrario a las disposiciones de esta ley."*

18 Sección 5. — Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978,
19 según enmendada, para que lea como sigue:

20 "Artículo 8. — Violación de competencia justa.

21 Cualquier violación a los Artículos 2, 2-A, 4, 4-A, 4-B, 5 y 5-A constituirá una
22 práctica o acto injusto o engañoso y estará sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 77

de 25 de junio de 1964, según enmendada. No obstante, cualquier persona, natural o jurídica, que sea perjudicada en sus negocios o propiedades, o intereses propietarios, por otra persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o declarados ilegales por las disposiciones de dichos Artículos, y en cuyo caso presentado ante la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) no se haya entregado al menos, un informe preliminar que contenga la determinación de si procede o no iniciar un proceso adjudicativo ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en sesenta (60) días calendario después de haber sido radicado, podrá presentar una reclamación o demanda por causa de dichos actos ante el Tribunal de Primera Instancia y tendrá derecho a recobrar los daños y perjuicios que haya sufrido, más las costas del procedimiento y una suma razonable para honorarios de abogado.

Será obligación de la parte demandante notificar a la Oficina de Asunto Monopolísticos (OAM) la radicación de la demanda el mismo día en que se presente la misma ante el Tribunal de Primera Instancia.

Cuando la querella, investigación, reclamación o demanda esté relacionada con condiciones comerciales diferenciadas, beneficios económicos indirectos, descuentos, rebajas, créditos, bonificaciones, programas promocionales, términos de entrega, cargos de transportación, rentas de equipos o cualquier otra práctica comercial cubierta por el Artículo 4-B de esta ley, el Departamento de Asuntos del Consumidor o la Oficina de Asuntos Monopolísticos podrá requerir al productor, refinador de petróleo o distribuidor-mayorista la producción de la política comercial documentada, contratos, facturas, notas de crédito, comunicaciones, escalas de descuento, registros

1 de entrega, criterios de volumen, términos de pago, documentos de transportación y cualquier otra
2 evidencia razonablemente necesaria para evaluar la alegación.

3 El incumplimiento injustificado con un requerimiento de información emitido por el
4 Departamento de Asuntos del Consumidor o por la Oficina de Asuntos Monopolísticos podrá dar
5 lugar a inferencias adversas, órdenes de cumplimiento, multas administrativas, referidos o
6 cualquier otro remedio permitido por ley.

7 El Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina de Asuntos Monopolísticos
8 deberán proteger la confidencialidad de secretos de negocio, información comercial sensitiva,
9 información propietaria o estrategias comerciales legítimas, sin que ello impida el uso de dicha
10 información para fines investigativos, adjudicativos, regulatorios o de fiscalización.

11 El Departamento de Asuntos del Consumidor podrá ordenar medidas correctivas,
12 incluyendo, sin limitarse a, el cese de la práctica, la eliminación de condiciones arbitrarias, la
13 aplicación prospectiva de criterios uniformes, la producción de documentos, la revisión de políticas
14 comerciales, la restitución de beneficios indebidamente negados cuando proceda en derecho, y
15 cualquier otro remedio compatible con su autoridad legal.”

16 Sección 6. — Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978,
17 según enmendada, para que lea como sigue:

18 “Artículo 9. — Penalidades.

19 Se establecen los siguientes delitos y penalidades:

20 (a) Cualquier persona natural o jurídica que incurra o que conspire para que se
21 incurra en la violación a lo dispuesto en los Artículos 2, 4, 4-A, 4-B, 5, 5-A, 6, 7 y 8 de este
22 Título, y sea convicta por ello, se castigará con una multa no menor de cinco mil (5,000)

dólares ni mayor de veinticinco mil (25,000) dólares. Cada día que transcurra después de la fecha allí señalada sin que se hubiese cumplido con lo dispuesto en los Artículos señalados, constituirá una violación independiente y separada.

Sección 7. — Se añade un nuevo Artículo 9-A a la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 9-A. — Penalidades administrativas y medidas correctivas.

Sin menoscabo de las penalidades dispuestas en el Artículo 9 de esta ley, el Departamento de Asuntos del Consumidor podrá imponer penalidades administrativas por violaciones a los Artículos 4 y 4-B, o por incumplimiento con requerimientos de información emitidos conforme al Artículo 8 de esta ley.

(a) A todo productor, refinador de petróleo o distribuidor-mayorista que no adopte, mantenga o produzca la política comercial documentada requerida por el Artículo 4-B, multa administrativa no menor de cinco mil dólares (\$5,000) ni mayor de veinticinco mil dólares (\$25,000) por infracción.

(b) A todo productor, refinador de petróleo o distribuidor-mayorista que conceda una condición comercial diferenciada sin sustento en criterios objetivos, sin documentación suficiente o de forma arbitraria, multa administrativa no menor de diez mil dólares (\$10,000) ni mayor de cincuenta mil dólares (\$50,000) por infracción.

(c) A todo productor, refinador de petróleo o distribuidor-mayorista que oculte, altere, destruya o presente información falsa relacionada con descuentos, rebajas, beneficios económicos indirectos o condiciones comerciales diferenciadas, multa administrativa no menor de quince mil dólares (\$15,000) ni mayor de setenta y cinco mil dólares (\$75,000) por infracción.

1 (d) A toda persona natural o jurídica que incumpla injustificadamente con un
2 requerimiento de información emitido por el Departamento de Asuntos del Consumidor o por la
3 Oficina de Asuntos Monopolísticos, multa administrativa no menor de dos mil quinientos dólares
4 (\$2,500) ni mayor de diez mil dólares (\$10,000) por infracción.

5 (e) A todo detallista que, a sabiendas, solicite, induzca, reciba, retenga u oculte un beneficio
6 económico indirecto o condición comercial diferenciada concedida en violación a esta ley, multa
7 administrativa no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500) ni mayor de diez mil dólares
8 (\$10,000) por infracción.

9 Cada contrato, condición comercial, beneficio económico indirecto, periodo de facturación,
10 detallista afectado, requerimiento incumplido o acto separado podrá constituir una infracción
11 independiente.

12 En casos de reincidencia, fraude, ocultación deliberada, alteración de documentos,
13 obstrucción de una investigación o afectación sustancial a la competencia justa, el Departamento
14 de Asuntos del Consumidor podrá duplicar las multas administrativas dispuestas en este Artículo,
15 ordenar medidas correctivas, referir el asunto a la Oficina de Asuntos Monopolísticos o al
16 Departamento de Justicia, o imponer cualquier otro remedio permitido por ley.

17 El Departamento de Asuntos del Consumidor garantizará el debido proceso de ley antes de
18 imponer una penalidad administrativa final al amparo de este Artículo.”

19 Sección 8. — Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978,
20 según enmendada, para que lea como sigue:

21 “Artículo 10. —

El cumplimiento de los propósitos y las disposiciones de esta ley será responsabilidad del Secretario de Justicia, por conducto de la Oficina de Asuntos Monopolísticos de dicho Departamento, *sin menoscabo de la autoridad del Departamento de Asuntos del Consumidor para investigar querellas, requerir información, celebrar procedimientos adjudicativos, imponer penalidades administrativas y ordenar medidas correctivas conforme a las disposiciones de esta ley y cualquier otra ley aplicable.*

La Oficina de Asuntos Monopolísticos y el Departamento de Asuntos del Consumidor podrán coordinar investigaciones, referidos, requerimientos de información y procedimientos relacionados con condiciones comerciales diferenciadas, beneficios económicos indirectos, prácticas de competencia injusta o cualquier otra conducta cubierta por esta ley."

Sección 9. — Reglamentación.

El Departamento de Asuntos del Consumidor adoptará o enmendará la reglamentación necesaria para implementar esta Ley dentro de un término no mayor de ciento ochenta días contados a partir de su aprobación.

La reglamentación deberá incluir, como mínimo:

- (a) El contenido mínimo de la política comercial documentada.
- (b) Los criterios para identificar condiciones comerciales diferenciadas.
- (c) El procedimiento para requerimientos de información.
- (d) El manejo de información confidencial y secretos de negocio.
- (e) Los formularios o certificaciones que podrán requerirse a productores, refinadores de petróleo o distribuidores-mayoristas.

(f) El procedimiento para querellas de detallistas relacionadas con trato comercial diferenciado.

(g) Los criterios para imposición de multas y medidas correctivas.

(h) La coordinación de referidos con la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.

Hasta tanto se adopte la reglamentación final, DACO podrá emitir órdenes administrativas, cartas circulares o guías interpretativas compatibles con esta Ley.

Sección 10. — Informe a la Asamblea Legislativa.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la aprobación de esta Ley, y anualmente durante los tres años subsiguientes, DACO rendirá un informe a la Asamblea Legislativa sobre la implementación de esta Ley.

El informe deberá incluir, como mínimo:

(a) Número de querellas recibidas relacionadas con trato comercial diferenciado.

(b) Número de requerimientos de información emitidos.

(c) Tipos de condiciones comerciales impugnadas.

(d) Medidas correctivas ordenadas.

(e) Multas impuestas.

(f) Referidos realizados a la Oficina de Asuntos Monopolísticos.

(g) Recomendaciones legislativas o reglamentarias adicionales.

El informe se presentará en forma agregada y no divulgará secretos de negocio, información comercial sensitiva ni datos confidenciales protegidos por ley.

Sección 11. — Separabilidad.

1 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, inciso, artículo,
2 sección o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal
3 con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de
4 esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la disposición que haya sido
5 anulada o declarada inconstitucional.

6 Sección 12. — Vigencia.

7 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.